

一次性货物采购合同

供方合同编号 PH2023032101

需方合同编号: WGHT2303281Y01

需方现拟采购一批货物(或称“产品”)用于本合同约定项目的建设。供方为需方所需产品的生产者或者经营者,承诺有充分的能力和资质为需方提供所需的产品及相关服务。鉴于此,根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定,供需双方经过平等协商,确认根据下列条款订立本合同,以资共同遵照执行。

一、合同标的:

1、依据本合同及其附件约定的条件,需方向供方采购本合同附件所列明的合同标的物,合同标的物包括但不限于产品、材料、备件、零部件、软件、云产品及其知识产权的使用权、培训、技术资料 and 提供原厂技术服务及原厂保修服务等。

2、上款所称之技术服务,包括但不限于:合同产品的安装、调试、试运行、运行、项目管理、软件的使用和升级、检验、维护保养、修理和保修等。

二、交付约定:

1、供方应按附件约定将合同项下的货物运送到需方指定地点,运输费用、保险费用及装卸费用由供方承担。交付的方式、时间及地点见附件约定。

2、如果供方不能将所订数量的货物全部运出,供方必须在首批货物发出之前 5 个工作日书面通知需方。需方接到通知,便有权解除合同并向第三方采购替代货物,供方向需方支付本合同金额的 20 %作为违约金,若需方向第三方采购替代货物价款高于违约金数额的,超出部分需由供方承担;需方也可以接受减少的数量,但价格应随即以实际接收的货物量进行调整和结算,同时该处理不免除供方延迟交货的违约责任。

3、如果需方要求供方将货物交付给需方指定的第三方,则供方应保证按照合同或需方指定的地点将货物交付给指定的第三方,并保证按照采购订单中约定的签收方式完成货物签收,并确保产品签收的真实性。如因供方未按照采购订单中的约定进行交货,造成错误交货或签收单据不符等情况,从而导致需方发生损失的,供方应承担全部责任。

4、供方须按照本合同的约定之要求提供正式合法有效的发票,如因供方提供的发票不合格或为虚假而给需方造成的任何损失,供方需承担全部责任,同时,因供方延迟提供发票,需方有权推迟付款而不承担任何责任。

三、货物包装、质量标准、承诺保证、保修条款

1、货物包装

(1) 供方应按照本合同的规定及需方的要求采用合适的安全措施,妥善包装货物,达到防潮、防湿、防震、防尘的要求,供方应对未采取适当、充分的包装保护措施而造成的损失负责。同时,包装物应由供方提供并自付费用。

(2) 除双方另有约定外,设备的包装应保持制造厂商(也称“原厂商”或“原厂”)出厂时的原始包装,且未经开封。如考虑运输风险,供方可在原厂包装外增加保护包装。包装内应附带装箱清单、产品说明手册以及必要的配件。

2、质量标准

(1) 供方保证其提供的合同产品符合国家标准、行业标准以及双方认可的供方产品说明书中所规定的产品的功能和性能以及双方约定的其它质量标准。前述产品说明书中包含排除供方法定或约定义务内容的, 或该说明书中承诺的质量标准低于国家或行业标准的, 均属无效; 除非需方明确书面同意接受, 否则本合同附属、补充文件及产品支持文件中规定的供方责任限制条款不适用于需方。

(2) 如果没有上述可参照的标准, 则供方保证提供的产品能够使需方实现合同目的并满足需方及需方最终用户(指需方的本合同项下产品的用户)的需求。

3、供方向需方做出下列陈述和保证:

(1) 其所提供的合同产品为产品原始生产厂家生产和制造, 并非供方以翻新或组装部件等方式所生产。

(2) 合同产品及其各部件为全新的、未使用过的, 合同产品中的软硬件部分(如有)无病毒、无明显错误, 能够充分实现、提供、具备相关产品说明中描述的功能、特点、内容和标准等。

(3) 合同产品没有设计或制造上的缺陷, 并且根据产品的情况提供了适当的警示说明。

(4) 供方对其提供的产品享有合法的所有权和转售权, 同时没有索赔、扣押、抵押或其它行为存在或威胁到供方合法所有权, 以致妨碍到需方对产品的使用和销售。

(5) 供方对本合同的执行不会违反任何相关的合同条款、责任、法律、法规和法令, 合同产品符合产品进口、生产、储存、销售地相关法律、法规规定的标准和要求, 且产品为正常进口、已办理了合格的海关手续。

4、保修条款

(1) 供方提供原厂商的免费保修及售后服务, 保修期限由双方在附件中约定。保修期内原厂商不能提供免费保修及售后服务, 由供方承担违约(退货、赔偿等)责任。

(2) 如果双方对货物免费保修期没有约定, 供方应根据国家有关规定、行业惯例或货物的特性, 提供免费保修服务。

(3) 免费保修期满后, 供方应提供必要的免费保修期后的服务或指定第三方提供这种服务, 供方只收取合理的材料费及人工费。当由第三方进行这种服务时, 供方应向指定的服务方提供所需的资料以使其能进行此种服务, 并且供方应提供相应的证明, 确保第三方能履行此种服务, 若第三方不能尽上述维修义务, 则由供方承担需方及需方最终用户因此遭受的损失。

四、验收与异议

1、需方在交货地对供方提交的货物进行检验, 需方可以根据货物的特点和数量采用逐件检验的方式或按适当比例抽验的方式。若经检验的供方提交的货物与本合同规定不符, 则需方有权要求供方全部更换或退货, 供方应按照需方的要求进行更换或退货并负责承担因此产生的一切费用, 同时应向需方支付本合同金额的20 %作为违约金。

2、如无特殊约定, 供方应在需方或需方用户提出安装需求之日起, 在需方指定时间内派遣原厂工程师或供方有相应资质的工程师赴现场完成安装工作。货物安装调试运行完成后需方或需方最终用户对产品进行终验, 并签署终验报告。

3、需方收货验收并不免除供方对货物质量应当承担的责任, 如果需方、需方最终用户在使用或销售货物或含有货物的产品时发现因货物在设计、安装、制造、材料、工艺等方面的缺陷导致的任何质量问题,

供方仍应承担责任。

五、知识产权

1、供方应保证对其所交货物拥有合法的所有权、知识产权及其它任何权益，并保证需方或需方最终用户不会因接受供方提供的设备或服务而遭到第三方关于所有权或知识产权的权利主张或索赔。

2、如因供方的产品或服务侵犯第三方的任何所有权、知识产权或其他权益而引起第三方对需方的索赔主张，供方在收到需方书面通知后3日内应自费为需方抗辩，或在需方的要求下合作抗辩，保证需方利益不受损害并向需方做出包括诉讼费在内的赔偿（包括但不限于调查费用、法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、损害赔偿费用、罚款以及其它所有的损失或损害等）。在这种索赔可能发生或已经发生时，经需方同意，供方应自行承担费用选择按如下方案之一进行补救：

- （1）使需方或需方最终用户得到继续使用和销售符合附件的产品和服务的合法授权；
- （2）用不侵权且符合附件的产品和服务替换该产品或服务；
- （3）取消侵权服务和退回侵权产品，退还需方已付金额并承担需方遭受的一切经济损失。

六、保密条款

1、未经对方书面同意，任何一方均不得公开本协议的内容（包括但不限于需方所购买的产品数量、价格、清单、配置及需方客户清单、客户关系等）。除非经需方书面同意外，供方不能在对外的宣传或广告中明示其与需方的合作关系。如有违反，均视为违约，守约方可以向违约方要求支付违约金，并要求赔偿由此给守约方造成的损失。供方应在收到需方书面通知之日起3日内向需方支付本合同总金额的20%作为违约金；同时，供方进一步保证将立即按照需方的要求自行承担费用采取补救措施。

2、合同双方对本合同内容中、双方的合作以及双方在履行本合同过程中所获知的对方的商业秘密和专有信息负有保密义务，不得向任何第三方透露。

3、本合同不论因何种原因变更、解除或终止均不影响本条款的效力。

七、违约责任

1、双方均应当适当履行本合同项下的义务，如有违反，均视为违约，守约方可以向违约方要求支付违约金，并要求赔偿由此给守约方造成的损失。

2、供方在规定期限内不能按时交货的（包括相应的伴随服务及保修服务），超过一日，则每迟延一天，供方向需方支付延期交付货物总金额0.1%的违约金，但不超过合同金额的百分之三十。如迟延交货超过5天，需方有权解除合同且不免除供方支付违约金的责任。如供方迟延交货造成需方被需方最终用户索赔的，供方还需向需方承担赔偿责任，供方应按照需方与最终用户约定的赔偿比例进行赔偿。

3、如需方在规定期限内不能按时付款，则每迟延一天，需方向供方支付延期款项总金额0.1%的违约金，但不超过合同金额的百分之五。

4、供方所提供的产品质量不符合本合同约定标准时，供方应按照需方的要求负责及时更换和/或修理，需方保留退货的权利，如因上述原因造成供方延期交货的，按照本合同第7条第2款处理。如因产品瑕疵或质量缺陷造成需方被最终用户索赔，需方有权要求供方承担因此而受到的损失或索赔。

5、设备的保修期内，如最终用户不能得到设备原厂商的免费保修或售后服务，或未能完全得到合同内所要求的原厂商免费保修及服务而向需方索赔，供方应承担需方的所有损失。

6、如果供方所提供设备并非原厂商或其合法授权方生产、销售的设备，或属假冒伪劣商品，需方有权

立即解除合同。如需方因此遭受第三方主张的索赔或违约责任，供方应承担需方的全部损失。此外供方向需方支付不低于所售货物价款两倍的商誉损失赔偿。

7、供方在为需方提供产品和服务的过程中，应遵守制造厂商的销售政策。如果需方要求，供方应协助需方配合原厂的审计工作（包括但不限于就向需方销售的货物提供合法来源证明、对最终用户的信息向原厂报备等），如因供方违反制造厂商的销售政策而使需方遭受罚款或索赔，则供方应承担因此给需方造成的一切经济损失。

8、如供方违反本合同第3条第3款的约定，则需方有权在以下两种方式中自行选择并要求供方承担相应责任：

（1）供方应在收到需方书面通知之日起3日内向需方支付本合同总金额的20%作为违约金；同时，供方进一步保证将立即按照需方的要求自行承担费用采取补救措施，使其产品符合本合同的要求，并保证需方的使用和销售；

（2）需方有权单方解除本合同，供方应自收到需方书面通知之日起3日内将需方已经支付的全部款项退还给需方，供方同时应向需方支付本合同总金额的20%作为违约金。

9、如果供方违反本协议约定的保密事项，除立即采取有效措施予以改正外，还须向需方支付合同总金额的10%违约金。

10、如供方在本合同中所承诺的内容、披露的信息或者任何声明存在虚假和错误，供方应承担由此给需方带来的一切损失，包括但不限于需方基于上述虚假和错误的内容向其他第三方作出承诺而产生的损失。

11、除非本合同另有明确约定，否则本合同中应该偿付的退款、返款、违约金或赔偿金应当在明确责任后十（10）日内付清，否则按逾期付款处理。守约方可以从其应向对方支付的到期应付款中直接扣除上述退款、返款、违约金和赔偿金。

12、本合同约定的违约金不能或不足以补偿守约方损失的，守约方有权要求违约方就其损失进一步给予补偿或采取其它法律许可范围内的救济措施。

八、所有权和风险转移

1、货物交付到需方指定地点并由需方签收后，货物的所有权由供方转移至需方。

2、供方将附件中的设备交付至需方指定地点并经需方签收后，设备损毁灭失的风险从供方转移至需方。

九、产品退换货

供方承担全程退换货，并承担后续的退换、补齐、赔偿、物流等工作，处理退换货产品而产生的相关费用均由供方承担。包括但不限于以下情况：

（1）缺陷产品的处理：在售前、售中或售后出现的，非需方单方面原因造成的产品的外观、性能、质量、包装标识等任何一项不符合销售标准的产品（含包装破损和缺少配件）。

（2）如所采购产品因任何原因在需方库存达到或超过60天仍未售出、或下游项目终止等情况，供方应提供对应产品的退换货。

（3）如所采购产品涉及电商平台销售的，供方承诺向需方最终用户提供7天无理由退货服务。

发生上述任一情况的，供方应在收到需方通知（包括但不限于邮件、口头、书面文件形式）后10天内办理完毕退货事宜并按原供货价，将退货款和相关费用以电汇方式一次性支付给需方。若由于供方原

因，在规定期限内未能为需方办理完毕退货，需方将按照此批产品总金额每日收取千分之五作为保管费。

十、不可抗力

1、一方因不可抗力不能履行合同或不能完全履行合同的，根据不可抗力的影响，可以部分或全部地免除责任。

2、由于不可抗力原因致使合同无法履行时，无法履行合同义务的一方应以合理方式立即将不能履行合同的事实通知另一方，并在不可抗力事件发生后15天内用特快专递向对方发出事件发生地点有关政府部门、公证机关或商会出具的证明，以证实不可抗力的存在；如因一方怠于通知而造成另一方损失或损失扩大的，则怠于通知的一方应负责赔偿另一方的相应损失。

3、一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

十一、其他约定

1、本合同及附件自双方加盖公章或合同专用章之日起生效。

2、此合同及其附件构成双方之间就本合同项下之合作所达成的全部协议，并替代双方以前或执行本合同过程中所做的任何口头交流、声明或协议。对本合同的任何修改仅得以经双方盖章生效后的书面补充合同进行，否则此合同不得更改。

3、在未经另一方事先书面同意的情况下，任何一方不得将本合同项下的权利、义务部分或全部地转让给第三方或用于在任何金融机构办理担保或抵押融资。

4、任何一方未行使其于此合同项下的任何权利均不得构成或被视为该方对这些权利或其它权利的放弃或丧失。

5、如果此合同中的任何条款或规定被认为非法或不可执行，则除这些条款和规定以外的其他条款的效力和可执行性不得因此而受到影响。

6、非经需方公章或合同专用章确认的文件对需方不具约束力，有需方公章书面授权的除外。其他未尽事宜由双方共同协商，另行订立书面文件，该类文件经合同各方盖章生效后与本合同具有同样的法律效力。

7、供方不得向与其有实际或潜在业务关系的需方的或需方关联公司的员工和/或家属提供任何酬金、礼物或其它有形或无形的利益，此行为视为商业贿赂行为。一经发现，需方除可解除合同外，还可要求供方支付合同金额的10%作为违约金。

8、本合同一式4份，双方各执2份，具同等法律效力。

9. 本合同签订地：北京市海淀区（县）

10. 本合同附件：

附件一：《采购订单》

供方：武汉新普惠科技有限公司

（盖章）：

日期：2023年

合同专用章

日

需方：神州数码（中国）有限公司

（盖章）：

日期：2023年3月30日

(13)

附件一：采购订单

此附件是供需双方于（北京市海淀区/县）所签署的一次性货物采购合同（供方编号：PH2023032101，需方编号WGHT2303281Y01）之不可分割的部分。

一、产品价格及清单：

产品总价：合同共计¥80400（大写人民币：捌万零肆佰元整），含增值税。采用固定综合单价形式，合同最终结算金额按实际使用量乘以综合单价进行计算。前述价格为需方在本合同项下应向供方支付的最终价格，其中已经包括所有材料费、人工费、运输费、装卸费、保险费及营业税、增值税、所得税以及其他类似税项、关税和费用，除该合同金额外，需方不再支付任何其他费用。

特别约定：本订单约定价格明细为保密价格，供方不得向任何第三方进行泄漏，否则，需方有权解除本合同并要求供方赔偿总金额 30% 的违约金及需方全部损失。

二、供方保证供方提供的产品均由原厂指定用于最终用户名称下岩贝景区综合提升工程二期项目一数字化项目项目，否则由此引起的一切后果由供方承担责任。

三、交（提）货事项

1、交货时间：2023 年 4 月 10 日；（具体时间根据需方工程完成时间有微调）

2、交货地点：浙江省绍兴市新昌县东茗乡下岩贝村；

3、收货联系人及联系方式：王哲炜，18857509035。

4、签收方式：需方应依据产品特性在附件 A 中选填以下签收方式

4.1 硬件及软件等实物产品的签收：产品入需方库房的，需方凭收货专用章签收产品。

4.2 硬件及软件等实物产品的签收：产品直发需方指定客户的，凭客户指定签收章签收/指定签收人签收，

指定签收人为：王哲炜，联系方式：18857509035。

4.3 软件及云服务等无实物产品的签收：需方通过指定邮箱确认签收，指定签收邮箱为：

zhangltb@digitalchina.com/liwtg@digitalchina.com。

4.4 其他签收方式：_____。

四、付款条款：

1、支付方式：电汇。供方应在需方支付费用前，依据需方批准的金额，先行向需方提供足额合法且符合税法规定的增值税专用发票。供方承诺，本合同签署的供方公司名称与发票开具单位与收款单位一致，供方不得以其他理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位，否则视为供方违约。对于本合同相关发票税率，双方约定如下：（硬件开票税率 13%；软件服务类开票税率 6%）

2、付款方式：

合同签订后，需方收到供方开具的合同总金额 70% 的发票及最终用户付款后 10 个工作日内，支付给供方合同总金额的 70%；硬件货物运至需方指定地点，需方收到供方开具的合同总金额 15% 的发票、指定收货人签收的送货单及最终用户付款后 10 个工作日内，支付给供方合同总金额的 15%；安装调试完成后，项目验收合格试运行一个月且项目完成结算后需方收到供方对等金额的发票及最终用户付款后 10 个工作日内支付至数字化建设实际结算总额的 97%；双方约定项目质保期为一年，余款质保期满一年需方收到供方开具的实际结算总额 3% 的发票及最终用户付款后 10 个工作日内付清。

■若在付款前需方或需方最终用户发现货物有任何不符合合同要求的，或需方发现供方或供方的关联公司在需方或需方的关联公司有超期欠款的，需方有权中止付款，直至问题解决后重新付款，需方不承担逾期付款责任。

3、供方收款账号和需方开票信息

供方帐户：17 0394 0104 0007 366

开户名：武汉新普惠科技有限公司

开户行：中国农业银行武汉鲁巷支行

需方发票信息：

账户信息：神州数码(中国)有限公司

纳税人识别号：91110108717745042K

地址、电话：北京市海淀区上地九街9号3层304号010-82707777

五、保修服务期限：

模块	硬件质保
环境监测系统	1、环境监测站保修期为12个月 2、质保期内，由于任何非人为原因造成的设备缺陷或损坏，我方负责及时免费更换或维修；3、质保期过后，对设备提供终身及时良好的服务，只收取维修成本费用；4、承诺将继续为环境监测站提供后续维修、维护服务，内容包括：免费技术咨询；提供与质保期内同样的热线联系和快捷响应服务；人为导致的设备损坏，维修和部件更换只收取适当的材料和人工成本费用；质保期结束，可应业主要求以优惠价格提供所需的备品备件等。

六、争议解决：

本合同按中华人民共和国法律解释，受中华人民共和国法律管辖。在本合同履行中，若发生争议，双方应先协商解决；协商不成的，任意一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

七、其它约定：【产品技术、保修、服务】

八、本订单附件如下：

附件A：《产品价格及清单》

附件B：《关于享有原厂商服务的声明函》

附件C：软件著作权证明文件（如产品中含有软件产品，则该证明文件必须提供）

需方（盖章）：神州数码(中国)有限公司

代表（签名）：

联系地址：

日期：2023年3月30日

(13)

供方（盖章）：武汉新普惠科技有限公司

代表（签名）：黄缓缓

联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园

日期： 年 月 日

合同专用章

附件 A: 产品价格及清单

模块/硬件名称			功能/参数描述	单位	数量	单价	采购金额	签收方式
2.2 硬件	2.2.2 环境监测系统	空气质量监测	1、实现多参数自动监测，防干扰技术设计	台	2	19,475.00	38,950.00	4.2
			2、精度高，性能可靠，适用于户外和工业环境					
			3、实现各类参数采集，自动上传网络平台，自动发布数据（GPRS 输出）					
			4、集成 GPRS 通信技术，实时监测大气环境数据，实时传输数据，实时监控设备运行状态（GPRS 输出）					
			5、体积小，模块化设计，网络化灵活布局					
			6、集成温度补偿技术，长久自动校准技术					
			7、采用 32 位高速处理核心芯片					
			8、采用全球定位系统，实时跟踪设备（GPRS 输出）					
			9、工作电压：12VDC（太阳能供电）					
			10、工作电流：200mA					
			11、信号输出：GPRS、RS485					
			12、检测参数：温度、湿度、PM2.5、PM10、					

	CO、SO ₂ 、O ₃ 、 NO ₂ 、TVOC				
	13、传感器寿命：2 年				
	14、设备寿命：5 年				
	15、温度环境：-10~60 摄氏度				
	16、湿度环境：0~95%				
	17、安装方式：悬挂、吊装				
	18、防护等级：IP65 TVS 8000V 防雷，防浪涌和防突波保护				
液位计（雷达）	测量范围：400~40000mm 测量精度：≤±1cm 分辨力：4mm 防护等级：IP66	台	2		
流速仪（电波雷达）	测量范围：0.3~9m/s 测量精度：±0.03m/s 使用温度：-20~+70℃ 分辨率：0.01m/s 测量距离：≥100m	台	2	13,975.00	27,950.00
PH 值	测量精度 ±0.5pH PH 测量范围 0-14pH PH 测量分辨率 0.01pH（默认） 输出信号 485 温度补偿 -20℃~80℃（手动/自动）	台	2	1,195.00	2,390.00

			响应速度 ≤15s				
	采集传输终端	本地显示和存储: 含 4G 模块 3 年流量费	套	2	2,495.00	4990	
	太阳能供电	80W 30AH	套	2	1,495.00	2990	
	防护箱	500*100*200	套	2	425	850	
	安装立杆	3 米镀锌钢管 含预埋件	套	2	750	1500	
	避雷针	避雷针 避雷线 角钢	套	2	260.5	521	
	线缆及辅材	施工辅材	批	1	259	259	
安装费、物流费	安装费、物流费	安装费、物流费	安装费、物流费		0	0	
开发	数据对接（开发费用）	数据对接（开发费用）	数据对接（开发费用）		0	0	
合计						80400	

附件 B:

关于享有原厂商服务的声明函

我司已为供方编号: PH2023032101, 需方编号 WGHT2303281Y01 的项下所有产品购买了符合合同规定的产品伴随服务及原厂商售后和保修服务。
特此确认!

供方: 武汉新普惠科技有限公司
年 月 日



附件 C: 软件著作权证明文件